

1502883-34.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

PETERSON CARIOCA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

PETERSON CARIOCA DA SILVA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 15 de dezembro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502883-34.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502883-34.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

PETERSON CARIOCA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

PETERSON CARIOCA DA SILVA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 15 de dezembro de 2021, por volta das 12h, na Rua Gonçalves Dias, 619, Jardim Santa Mônica, nesta cidade e comarca, 70 porções de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 16 de dezembro de 2021 (fls.

39/40).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 7/8), assim como o laudo de constatação (fls. 19/21) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 98/100). O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 82/83). Em 11 de maio de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fl. 86).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a) (fls. 101/102).

As partes apresentaram alegações finais, sendo o Ministério Público ao término da audiência (fls. 101/102) e a defesa por escrito (fls. 103/108).

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) PETERSON CARIOCA DA SILVA foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque EM15 de dezembro de 2021, por volta das 12h, na Rua Gonçalves Dias, 619, Jardim Santa Mônica, nesta cidade e comarca, 70 porções de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, policiais civis diligenciaram no local, viram o réu retirar uma sacola preta de dentro das roupas e ocultá-la num canto do muro, abordaram-no e nada encontraram sob a posse direta do réu, mas na sacola encontraram as drogas acima discriminadas.

A materialidade e a autoria do delito são certas. Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

Em que pese a unicidade de espécie de droga apreendida, a quantidade é indicativa de tráfico e as provas colhidas durante a persecução penal mostram que é disso mesmo que se trata.

Conquanto o réu tenha negado a prática do crime em juízo, o fez com versão inverossímil. Segundo ele, havia saído de casa com material de trabalho para ir encontrar o seu patrão, que o pegaria para ir ao trabalho. Tinha consigo uma mochila vermelha com tesoura, trenas, martelo, espátula, chave de fenda, etc. Encontrou conhecidos na rua, dentre os quais Marcelo. A filha de Marcelo passou por eles e saiu. Policiais chegaram e começaram a vasculhar o local. Eles abordaram até a criança. Os policiais o conduziram até a sua casa para verificar o "salvo conduto". Não encontraram nada consigo. Não viu sacola ser apreendida, muito menos com drogas. Os policiais pediram-lhe R\$ 30.000,00 para não ser preso, mas não aceitou fazê-lo, por isso foi agredido.

Ora, tendo o réu encontrado conhecidos, inclusive Marcelo, poderia tê-lo arrolado para prestar depoimento em juízo, a fim de mostrar que nada foi apreendido consigo. Não o fez. Ele poderia, ainda, comprovar que estava a caminho de encontrar o seu patrão, que o pegaria para seguirem juntos ao trabalho. Não o fez.

A versão do réu se sustenta nessas conjeturas e no fato de que teria sido agredido pelos policiais em flagrante forjado. Ocorre que do interrogatório policial dele não consta qualquer conteúdo, o que é estranho, já que somente teria sentido em agredi-lo ou contrangê-lo de qualquer modo se fosse para ele confessar o crime. Além do mais, da audiência de custódia é possível notar que ele não mencionou nada disso (fls. 50), exceção feita a um tapa na cara por parte de um policial. Cuida-se de uma agressão, mas em contexto muito distinto da que o réu apresentou no interrogatório judicial.

Não bastasse isso, como é de rigor para sustentar a acusação, cumpre observar que os dois policiais que prenderam o réu confirmaram em juízo aquilo que haviam dito durante a investigação.

Com efeito, Rogerio e Bruno declararam que são policiais civis e na data do fato diligenciaram local já associado a ocorrências de tráfico. Observaram a presença do réu e viram-no retirar de dentro das roupas uma sacola preta, que depositou junto a um muro próximo. Abordaram o réu, mas nada encontraram sob a posse dele. Na sacola que estivera com ele, encontraram dezenas de porções de cocaína.

Quer porque a prova da acusação é harmônica e confirma a prática do tráfico de drogas por parte do réu, quer porque a prova do réu é frágil, não há dúvida de que houve o crime e que ele foi praticado pelo réu.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, entendo inaplicável o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06. Trata-se de única espécie de entorpecente e a quantidade, embora relevante para a caracterização do tráfico, não é muito expressiva a ponto de reclamar reprovação mais intensa do que aquela ínsita à cominação mínima do tipo penal.

Verifico, entretanto, que o réu ostenta maus antecedentes, pois já foi condenado definitivamente em 05/12/2013, nos autos 0046965 22 2013, que tramitaram perante a 2ª Vara Criminal de Ribeirão Preto (fl. 25), bem como nos autos 0064108 24 2013, da 4ª Vara Criminal da mesma comarca, sentença passada em julgado em 25/08/2014 (fl. 26). Em razão dos antecedentes, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 6 anos de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena não há atenuantes, mas está presente a agravante da reincidência, pois o réu foi condenado definitivamente por tráfico em 20/10/2017, nos autos 0015304 10 2015, que tramitaram perante a 1ª Vara Criminal local (fls. 23/24). Em razão disso, exaspero a pena em 1/3, por analogia ao artigo 110 do Código Penal, perfazendo 8 anos de reclusão.

Registro que o réu ostenta também uma condenação pregressa pela infração do artigo 28 da Lei 11.343/06 (fl. 23), mas não será considerada em desfavor dele em atenção à jurisprudência dos tribunais superiores. Confira-se, a propósito:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE.

1. À luz do posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na questão de ordem no RE nº 430.105/RJ, julgado em 13/02/2007, de que o porte de droga para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, foi apenas despenalizado pela nova Lei de Drogas, mas não descriminalizado, esta Corte Superior vem decidindo que a condenação anterior pelo crime de porte de droga para uso próprio configura reincidência, o que impõe a aplicação da agravante genérica do artigo 61, inciso I, do Código Penal e o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

2. Todavia, se a contravenção penal, punível com pena de prisão simples, não configura reincidência, resta inequivocamente desproporcional a consideração, para fins de reincidência, da posse de droga para consumo próprio, que conquanto seja crime, é punida apenas com "advertência sobre os efeitos das drogas", "prestação de serviços à comunidade" e "medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo", mormente se se considerar que em casos tais não há qualquer possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade pelo descumprimento, como no caso das penas substitutivas.

3. Há de se considerar, ainda, que a própria constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, que está cercado de acirrados debates acerca da legitimidade da tutela do direito penal em contraposição às garantias constitucionais da intimidade e da vida privada, está em discussão perante o Supremo Tribunal Federal, que admitiu Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 635.659 para decidir sobre a tipicidade do porte de droga para consumo pessoal.

4. E, em face dos questionamentos acerca da proporcionalidade do direito penal para o controle do consumo de drogas em prejuízo de outras medidas de natureza extrapenal relacionadas às políticas de redução de danos, eventualmente até mais severas para a contenção do consumo do que aquelas previstas atualmente, o prévio apenamento por porte de droga para consumo próprio, nos termos do artigo 28 da Lei de Drogas, não deve constituir causa geradora de reincidência.

5. Recurso improvido.”

(STJ – 6ª T., REsp 1672654 / SP – rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21.08.2018, grifo não original)

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase. Por efeito da

reincidência e antecedentes o réu não tem direito ao benefício do §4º do artigo 33. A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo(a) ré(u) fica consolidada em 8 anos de reclusão.

Em razão da reincidência e maus antecedentes, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado. Preso desde 15 de dezembro de 2021, ele não tem direito à detração em sentença para fixação de regime inicial menos gravoso, porque o tempo de prisão provisória ainda não equivale à fração de pena que o réu teria de cumprir para ter direito à progressão de regime, levando em conta inclusive a natureza do crime, equiparado a hediondo.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 800 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) PETERSON CARIOCA DA SILVA como incurso(a) no artigo 33, "caput", da Lei n.

11.343/06, ao cumprimento de 8 (oito) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Mantenho o(a) ré(u) preso(a) porque sendo reincidente específico e portador de maus antecedentes, é de se acreditar que seja um risco à ordem pública. Recomende-se no estabelecimento em que se encontra.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Autorizo a destruição da bolsa apreendida.

P.R.I.C.

Barueri, 6 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA